EBN

EM BUSCA DA NOMEAÇÃO

POLÍCIA MILITAR - PERNAMBUCO

DIREITOS HUMANOS

#EunaPMPE

SUMÁRIO:

Teoria geral dos Direitos Humanos: conceito; terminologia; estrutura normativa; fundamento; classificação; especificidades. 2

Evolução histórica e gerações de direitos humanos. 5

A natureza jurídica da incorporação de normas internacionais sobre Direitos Humanos ao direito interno brasileiro. 7

Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU - 1948) 8

TEORIA GERAL DOS DIREITOS HUMANOS: CONCEITO; TERMINOLOGIA; ESTRUTURA NORMATIVA; FUNDAMENTO; CLASSIFICAÇÃO; ESPECIFICIDADES.

A **Teoria Geral dos Direitos Humanos** é um campo que aborda os aspectos fundamentais relacionados aos direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de sua nacionalidade, etnia, gênero, religião ou qualquer outra característica. Vamos explorar alguns dos elementos essenciais dessa teoria:

CONCEITO:

Os Direitos Humanos referem-se a direitos fundamentais que todos os seres humanos possuem simplesmente por serem humanos. Esses direitos são considerados inalienáveis, indivisíveis, interdependentes e universais.

TERMINOLOGIA:

- **Inalienáveis:** Não podem ser tirados ou renunciados.
- **Indivisíveis:** Não podem ser separados em categorias; são interdependentes.
- **Interdependentes:** A realização de um direito muitas vezes depende da realização de outros.
- **Universais:** Aplicam-se a todos, independentemente de nacionalidade, raça, gênero, religião, etc.

IMPORTANTE: CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS HUMANOS:

***UNIVERSALIDADE –** Os direitos humanos alcançam todos. Independente de cor, religião, opção sexual, ideologia, etc. Exige um núcleo mínimo de proteção que deve estar presente em qualquer sociedade, a qualquer tempo.

***HISTORICIDADE** – Os direitos humanos são frutos de um processo evolutivo histórico (temporal). Eles resultaram de lutas e reconhecimento ao longo do tempo. Os direitos humanos não surgiram, todos, de um dia para o outro, mas foi fruto de um processo gradativo ao longo do tempo. Os direitos humanos estão em constante evolução. São imprescritíveis, irrenunciáveis e inalienáveis.

***IRRENUNCIABILIDADE:** Os direitos humanos não podem ser renunciados. As pessoas não possuem a faculdade de renunciar a sua dignidade.

***INALIENABILIDADE:** Os direitos humanos não podem ser vendidos. Eles são intransferíveis e inegociáveis. Por exemplo, ninguém pode vender o direito à liberdade de expressão.

***IMPRESCRITIBILIDADE:** Os direitos humanos são exigíveis a qualquer tempo, não se perdendo com o passar do tempo. Usando ou não usando esses direitos, ele sempre existirá, não havendo a possibilidade de prescrição.

***UNIDADE (INDIVISIBILIDADE OU INTERDEPENDÊNCIA):** Os direitos humanos não são divisíveis. Eles formam um conjunto de direitos interdependentes. Em suma, os direitos humanos formam um bloco único de direitos

***APLICAÇÃO IMEDIATA –** isso não vale apenas para os direitos individuais, ligados à liberdade. Cabe lembrar que as normas de DH não são mais consideradas normas programáticas!! *CUIDADO:*

***RELATIVIDADE –** podem sofrer restrições. Assim, por exemplo, o direito humano à liberdade expressão não tutela a apologia ao ódio nacional e incitação à discriminação e à violência (art..13 da Convenção Americana de DH). **CONTUDO, segundo a Jurisprudência Internacional sobre direitos humanos e parte da doutrina (Ex: Norberto Bobbio), os direitos a NÃO SER TORTURADO e não ser ESCRAVIZADO seriam considerados direitos ABSOLUTOS, ou seja, que não podem receber restrições (seja qual for a hipótese).**

ESTRUTURA NORMATIVA:

A estrutura normativa dos Direitos Humanos inclui documentos internacionais, tratados, convenções e declarações. Exemplos incluem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

FUNDAMENTO:

Os fundamentos dos Direitos Humanos variam, mas muitos argumentam que esses direitos derivam da dignidade inerente a todos os seres humanos. Além disso, diversas tradições filosóficas, éticas e religiosas contribuíram para fundamentar esses direitos.

CLASSIFICAÇÃO:

- **Direitos Civis e Políticos:** Incluem liberdades individuais, como liberdade de expressão, direito à vida, liberdade de religião, entre outros.
- **Direitos Econômicos, Sociais e Culturais:** Englobam direitos relacionados a condições de trabalho, educação, saúde, moradia, etc.
- **Direitos de Solidariedade:** Envolvem direitos que promovem a solidariedade, como o direito ao desenvolvimento e o direito à paz.

ESPECIFICIDADES:

- **Não Discriminação:** Os Direitos Humanos devem ser aplicados a todos, sem discriminação.
- **Responsabilidade do Estado:** Os Estados têm a responsabilidade de respeitar, proteger e garantir os Direitos Humanos.
- **Acessibilidade e Exequibilidade:** Os Direitos Humanos devem ser acessíveis e aplicáveis a todas as pessoas.

- **Progressividade:** Os Estados devem trabalhar continuamente para melhorar a efetivação dos Direitos Humanos.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA E GERAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS.

A) PRIMEIRA GERAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: Os direitos humanos de 1ª geração tinham como valor a **LIBERDADE**. As revoluções liberais lutaram contra o arbítrio do Estado. Aqui temos uma ***abstenção do Estado, ou seja, uma liberdade negativa***. Os primeiros direitos humanos consagrados foram, entre outros: os **direitos civis**, a liberdade de locomoção, a liberdade religiosa, a livre manifestação do pensamento, a propriedade, a vida, a igualdade formal e os direitos políticos.

B) SEGUNDA GERAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: Os direitos humanos de 2ª geração tinham como valor a **IGUALDADE MATERIAL**.

A igualdade formal é um direito de 1ª geração e a igualdade material um direito de 2ª geração. A igualdade em sentido formal é a igualdade na lei (igualdade jurídica), ou seja, é a lei conferindo igualdade aos cidadãos, independente de cor, sexo, opção sexual etc. Já a igualdade material exige do Estado, não um tratamento isonômico, mas diferenciado para que indivíduos em situação de inferioridade possam obter igualdade de condições com aqueles mais favorecidos.

Os direitos de 2ª geração são os **direitos sociais, econômicos e culturais**. São exemplos de direitos de 2ª geração: igualdade material, saúde, habitação, alimentação, educação, direitos trabalhistas e previdenciários. Aqui exige-se uma atuação positiva do Estado.

A Constituição Mexicana de 1917 foi a primeira a reconhecer os direitos de segunda geração. A segunda foi a Constituição de Weimar de (1919).

C) TERCEIRA GERAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: Os Direitos humanos de 3ª geração estão ligados aos valores da **FRATERNIDADE OU SOLIDARIEDADE.** São exemplos de direitos humanos de 3ª geração: direito a proteção do meio ambiente, ao desenvolvimento, a autodeterminação dos povos, ao patrimônio comum da humanidade e de comunicação.

Em suma, de forma geral, na 3º geração de direitos humanos, temos a proteção de **direitos difusos**.

D) QUARTA GERAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: Os direitos humanos de 4ª geração são: **democracia, informação e pluralismo.** O direito à comunicação é um direito de 3ª geração, enquanto o direito à informação é um direito de 4º geração.

Segundo o professor Marcelo Novelino: O direito à informação abrange o direito de informar (dar a informação), de se informar (buscar a informação) e de ser informado (receber a informação). Alguns autores citam como direitos de 4ª geração: **direitos relacionados à biotecnologia, à bioengenharia e a identificação genética do indivíduo.**

E) QUINTA GERAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: Os direitos de quinta geração estão relacionados à **cibernética.**

Paulo Bonavides menciona a paz como um direito de 5ª geração. Na classificação feita por Karel Vazak, a paz é um direito de 3ª geração.

Conforme visto, a partir da 3ª geração não há consenso na doutrina. As bancas examinadoras, sabendo disso, não colocam entendimentos divergentes na mesma questão, evitando dessa forma eventuais anulações de itens.

PRIRMEIRA GERAÇÃO	SEGUNDA GERAÇÃO	TERCEIRA GERAÇÃO	QUARTA GERAÇÃO	QUINTA GERAÇÃO
Liberdade Direitos civis e políticos.	Igualdade material Direitos sociais, econômicos e culturais.	Fraternidade ou solidariedade Meio ambiente, desenvolvimento, autodeterminação dos povos e patrimônio comum da humanidade.	Democracia, informação e pluralismo.	Cibernética * Paz

A NATUREZA JURÍDICA DA INCORPORAÇÃO DE NORMAS INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS AO DIREITO INTERNO BRASILEIRO.

Após a Emenda Constitucional n.º 45/2004:

Art. 5º, §3º, da CRFB/88 (*Art. 5º, §3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.*

HIERARQUIA:

Duas espécies do gênero tratados e convenções internacionais:

A) Aqueles sobre direitos humanos

1) tratados sobre direitos humanos aprovados pelo quórum e observância de turnos das **emendas constitucionais**, tendo a equivalência destas;

> Atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, possuímos 04 tratados internacionais de direitos humanos com *status* constitucional: Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova York) e Protocolo Facultativo da Convenção de Nova York (Decreto n.º 6.949, de 25.08.2009), Tratado de Marraqueche (Decreto n.º 9.522, de 08.10.2018) e Convenção Interamericana contra o Racismo (Decreto n.º 10.932/2022).

2) os que não seguiram essa formalidade, sendo, segundo o STF, **supralegais**.

> Já como exemplo de Tratado Internacional com *status* supralegal, pode-se citar a Convenção de Varsóvia e Montreal, limitador da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, que possui prevalência em relação ao Código de Consumidor, conforme decidiu o STF:

B) Aqueles outros que não disponham sobre direitos humanos.

> Natureza infraconstitucional (lei ordinária)

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (ONU - 1948).

Artigo 1.º

Todos os seres humanos nascem livres e iguais **em dignidade e em direitos**. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em **espírito de fraternidade**.

Artigo 2.º

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, **sem distinção** alguma, nomeadamente de **raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.** Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.

Artigo 3.º

Todo o indivíduo tem direito à **vida**, à **liberdade** e à **segurança pessoal**.

Artigo 4.º

Ninguém será mantido em **escravatura ou em servidão**; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos.

Artigo 5.º

Ninguém será submetido a **tortura** nem a penas ou tratamentos **cruéis**, **desumanos** ou **degradantes**.

Artigo 6.º

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua **personalidade jurídica**.

Artigo 7.º

Todos são **iguais perante a lei** e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.

Artigo 8.º

Toda a pessoa tem **direito a recurso efetivo** para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.

Artigo 9.º

Ninguém pode ser arbitrariamente **preso**, **detido** ou **exilado**.

Artigo 10.º

Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um **tribunal independente e imparcial** que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida.

Artigo 11.º

1. Toda a pessoa acusada de um ato delituoso **presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada** no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
2. Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não constituíam ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido.

Artigo 12.º

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a proteção da lei.

Artigo 13.º

1. Toda a pessoa tem o direito de **livremente circular** e escolher a sua residência no interior de um Estado.
2. Toda a pessoa tem o direito de **abandonar** o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de **regressar** ao seu país.

Artigo 14.º

1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de **asilo em outros países**.
2. Este direito **não pode**, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por **crime de direito comum** ou por **atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas**.

Artigo 15.º

1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma **nacionalidade**.
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade.

Artigo 16.º

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de **casar e de constituir família**, sem restrição alguma de **raça, nacionalidade ou religião**. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, **ambos têm direitos iguais**.
2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos.
3. **A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado**.

Artigo 17.º

1. Toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à **propriedade**.
2. **Ninguém** pode ser **arbitrariamente** privado da sua propriedade.

Artigo 18.º

Toda a pessoa tem direito à **liberdade de pensamento, de consciência e de religião**; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, **sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos**.

Artigo 19.º

Todo o indivíduo tem direito à **liberdade de opinião e de expressão**, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, **sem consideração de fronteiras**, informações e ideias por qualquer meio de expressão.

Artigo 20.º

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de **reunião e de associação pacíficas**.
2. **Ninguém pode ser obrigado** a fazer parte de uma associação.

Artigo 21.º

1. Toda a pessoa tem o direito de **tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país**, quer **diretamente, quer por intermédio de representantes** livremente escolhidos.
2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às **funções públicas do seu país**.
3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por **sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto**.

Artigo 22.º

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à **segurança social**; e pode legitimamente exigir a satisfação dos **direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis**, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país.

Artigo 23.º

1. Toda a pessoa tem **direito ao trabalho**, à **livre escolha do trabalho**, a **condições equitativas e satisfatórias** de trabalho e à **proteção contra o desemprego**.
2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a **salário igual por trabalho igual**.
3. Quem trabalha tem direito a uma **remuneração equitativa e satisfatória**, que lhe permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, **se possível, por todos os outros meios de proteção social**.

4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas **sindicatos** e de se filiar em sindicatos **para defesa dos seus interesses**.

Artigo 24.º

Toda a pessoa tem direito ao **repouso** e aos **lazeres** e, especialmente, a uma limitação **razoável da duração do trabalho** e a **férias periódicas pagas**.

Artigo 25.º

1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à **alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica** e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à **segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice** ou noutros casos de perda de meios de subsistência por **circunstâncias independentes da sua vontade.**
2. **A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais**. Todas as crianças, **nascidas dentro ou fora do matrimónio**, gozam da mesma proteção social.

Artigo 26.º

1. Toda a pessoa tem direito à educação. **A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental**. O ensino elementar é **obrigatório.** O **ensino técnico e profissional deve ser generalizado**; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, **em função do seu mérito.**
2. A educação deve visar à **plena expansão da personalidade humana** e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a **tolerância** e a amizade **entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos**, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.
3. Aos pais pertence a **prioridade** do direito de escolher o **gênero de educação a dar aos filhos.**

Artigo 27.º

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na **vida cultural da comunidade**, de fruir as artes e de participar no **progresso científico** e nos benefícios que deste resultam.

2. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer **produção científica, literária ou artística da sua autoria**.

Artigo 28.º

Toda a pessoa tem direito a que reine, no **plano social e no plano internacional**, uma ordem capaz de tornar **plenamente efetivos os direitos e as liberdades** enunciadas na presente Declaração.

Artigo 29.º

1. O indivíduo tem **deveres para com a comunidade**, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade.
2. No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei **com vista exclusivamente** a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da **moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática.**
3. **Em caso algum** estes direitos e liberdades poderão ser exercidos **contrariamente aos fins e aos princípios das Nações Unidas**.

Artigo 30.º

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato **destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados.**